

1028158-19.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: HEBER MENDES BATISTA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... novo contrato de seguro. Houve furto no primeiro imóvel, mas a ré recursou a cobertura, e o fez sob o argumento de ausência de moradores por mais de 45 dias. Assim, a aduzir que jamais abandonara o imóvel, postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária, sendo R\$ 24.715,40 para os produtos furtados, e R\$ 8.596,66 relativamente aos danos no imóvel. Juntou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010 . - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: (16) 3629-0004 - E-mail: Ribpreto4cv@tjisp.jus.br

1028158-19.2022.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1028158-19.2022.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Ideni Soares Santos Spadaro

Requerido:

Itaú Unibanco S.A.

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HÉBER MENDES BATISTA

CONCLUSÃO

Aos 08/12/2022, faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). HÉBER MENDES BATISTA, MM. Juiz(a) de Direito desta Quarta Vara Cível desta Comarca de Ribeirão Preto - Estado de São Paulo. O(a) Esc: _____ (RPA).

VISTOS.

IDENI SOARES SANTOS SPADARO ajuizou a presente ação condenatória contra ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA S.A, aduzindo, em síntese, que, há mais de dez anos, contratara seguro residencial junto ao réu, relativamente ao imóvel da Rua Marquês de Valença, 335, com renovação anual. Em razão de problemas de saúde de seu marido (Sílvio Francisco Spadaro Cropanise), locou um apartamento para a residência dele em conjunto com o filho (Humberto Santos Spadaro), para o qual também celebrou novo contrato de seguro. Houve furto no primeiro imóvel, mas a ré recursou a cobertura, e o fez sob o argumento de ausência de moradores por mais de 45 dias. Assim, a aduzir que jamais abandonara o imóvel, postulou a condenação da ré ao pagamento de

indenização securitária, sendo R\$ 24.715,40 para os produtos furtados, e R\$ 8.596,66 relativamente aos danos no imóvel. Juntou documentos (fls. 07/97). Citada, a ré contestou. Aduziu que a cobertura por danos elétricos não compreende furto de fios; asseverou que imóvel desabitado não possui cobertura; que não há cobertura para fios e cabos elétricos; sustentou que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o direito; impugnou os valores postulados a título de indenização; pontuou a necessidade de dedução da franquia; teceu considerações sobre os limites da apólice e o Código de Defesa do Consumidor; alegou não ser caso de inversão do ônus da prova; fez observações sobre verba honorária, correção monetária e juros de mora e, assim, pugnou pela improcedência do pedido (fls. 105/126).

Réplica a fls. 229/231.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Não há necessidade da colheita de outras provas em audiência, razão por que se conhece diretamente do pedido, nos termos do Art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação condenatória fundada em recusa a pretendida indenização securitária de imóvel coberto por apólice de seguro residencial.

A resistência da ré assenta-se, basicamente, em alegado abandono do imóvel (por mais de 45 dias) e, ainda, na inexistência de cobertura para os casos de furtos de fiação e cabos elétricos.

Pois bem, respeitante ao alegado abandono do imóvel, referida alegação caiu no vazio, seja porque a ré não comprovou documentalmente esse fato, seja porque, instada à produção de outras provas (fls. 232), requereu o julgamento no estado da lide (fls. 235/236). Ou seja, não comprovou, como deveria, a ocorrência de fato impeditivo ao direito da autora.

E uma vez celebrado o contrato de seguro, era ônus da ré comprovar o alegado "abandono" do imóvel por mais de 45 dias. Mas, além de ela não ter feito essa prova, a experiência mostra que, imóvel abandonado, como regra, não é utilizado para guarda de inúmeros eletrodomésticos.

Assim, a existência de tais equipamentos (fls. 11/12) sinaliza o uso constante da habitação, que, uma vez coberta por apólice de seguro residencial, dá ao segurado o direito de postular a cobertura contratada, se e quando ocorrente o sinistro.

No tocante à fiação, o pedido não está assentado em "furto de fios" - risco excluído (cláusula 30.2.2, letra "c" - fls. 185), mas sim em danos gerais do imóvel, que podem ser inseridos como bens cobertos, porque não estão descritos como "conteúdo - bens não cobertos" (item 4.4 das condições gerais de contratação - fls. 145).

Ademais, os "bens não cobertos" são estritamente aqueles previstos na apólice (item 4.5, letras "a" a "y" - fls. 146/148), e isso significa dizer que todos aqueles que não estejam englobados nesse conjunto de bens têm cobertura securitária, nos exatos termos da apólice.

No tocante aos valores, haverão de respeitar os limites da apólice; porém, como o pedido é genérico, porque assentado em montante correspondente ao total do capital segurado (R\$ 24.715,40 para os bens furtados e R\$ 8.596,66 para os danos no imóvel segurado), o valor haverá de ser apurado em liquidação por arbitramento, haja vista a inexistência de laudo de avaliação.

Na verdade, no presente caso, o que existe é apenas um orçamento para instalação/reparo da cerca elétrica, mas que é dissonante do pedido (R\$ 1.456,97 - fls. 08), razão por que não serve para comprovação do efetivo prejuízo da segurada. Respeitante à franquia, haverá de ser deduzida nos casos previstos na apólice (fls. 134/135).

A correção monetária, por sua vez, é mera atualização da moeda frente ao processo inflacionário, de sorte que haverá de incidir a partir da apuração do valor em liquidação (por arbitramento), mais juros de mora de 12% ao ano, contados da citação, por força do que reza o Art. 406, do Código Civil.

Os honorários advocatícios, de outra banda, decorrem do princípio da sucumbência e deverão de incidir em percentual sobre o valor da condenação (Art. 85, § 2º, do

CPC).

Posto isso e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária postulada na inicial, em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento, com o valor corrigido desde a apuração do quantum indenizatório (no processo de liquidação), mais juros de mora contados da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios do patrono da autora, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Promova a serventia a correção do polo passivo, que deverá ser ocupado por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (fls. 127/

P.I.

Ribeirão Preto, 12 de dezembro de 2022.

HÉBER MENDES BATISTA
Juiz de Direito
(ass. Digital)